



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 61167/2020

tra

Parte_1

ATTORE

e

Controparte_1

CONVENUTA

Oggi **16 dicembre 2021** alle ore 10.40 innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:

l'avv. Claudio Rizzo, per parte opponente;

l'avv. Gianluca Indaco, per parte opposta;

l'avv. Rizzo chiede rinvio per la discussione orale e/o l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per meglio articolare le difese conclusive anche in ragione della documentazione prodotta da entrambe le parti dopo la scadenza dei termini delle memorie istruttorie; quanto al merito del credito vantato per la restituzione di somme mutate, richiama la sentenza di divorzio alla pag. 15;

l'avv. Indaco si oppone alla richiesta di controparte, evidenziando che la causa veniva oggi per discussione orale e che la certificazione prodotta da controparte, che attesterebbe circostanze sopravvenute, non è rituale in quanto tardiva e, comunque, non rilevante rispetto ai crediti oggetto di precetto e di cui è causa;

Dato atto di quanto richiesto dalle parti, il Giudice dispone procedersi alla discussione orale.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati già depositati in via telematica.

Dopo discussione orale, all'esito della camera di consiglio, il Giudice, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Bianca Ferramosca



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 16 dicembre 2021, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **61167/20** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. Claudio Rizzo;

PARTE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Indaco;

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione a precetto *ex art. 615, 1 c. c.p.c.*

Conclusioni: come da antescritto verbale

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha proposto opposizione al precetto con il quale *Controparte_1* gli ha intimato il pagamento di euro 640.055,58, in forza delle sentenze di separazione (n. 7347/2020) e di divorzio (n. 7350/2020) emesse dal Tribunale di Roma.

Con la predetta opposizione, l'odierno attore ha domandato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli innanzi richiamati e, nel merito, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto notificatogli.

A sostegno della propria opposizione ha dedotto, in particolare:

- 1) il difetto di legittimazione della opposta ad agire *iure proprio* per crediti spettanti alla figlia maggiorenne, in quanto non più stabilmente convivente con la madre presso l'abitazione familiare;
- 2) la compensazione tra crediti precettati e crediti vantati dall'opponente, in seguito alla rideterminazione - avvenuta con le sentenze di separazione e divorzio sopra citate - degli importi degli assegni di mantenimento in favore della *ex* coniuge;
- 3) la compensazione tra crediti precettati e crediti vantati dall'opponente per restituzione di somme concesse in prestito a *Controparte_1* ;
- 4) l'erroneità del calcolo di talune voci di credito e la mancata imputazione di alcuni pagamenti.

Parte opposta si è ritualmente costituita, contestando la fondatezza delle domande proposte dall'attore e chiedendone il rigetto.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie *ex art. 183 c. 6 c.p.c.*, attesa la natura documentale della causa, all'esito della discussione orale, la causa viene oggi in decisione.

Preliminarmente non sussistono ragioni per rinviare la presente decisione ad altra data, come richiesto da parte opponente: la causa è stata fissata per la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* con l'ordinanza del 30 luglio u.s.; la stessa, pur di valore rilevante, è di natura documentale e le parti hanno avuto modo di esercitare ogni opportuna difesa con le memorie di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.; la documentazione prodotta dalle parti con il rispettivo foglio di precisazione delle conclusioni è irrilevante perché riguarda periodi successivi al maturarsi dei crediti oggetto del precetto e, comunque, verte su accertamenti (modifica delle condizioni riguardanti la convivenza della figlia con la madre) che, come meglio si motiverà *infra*, sono preclusi nella presente sede di opposizione all'esecuzione.

L'opposizione proposta dall'odierno attore è fondata solo con riguardo a una parte delle deduzioni di sopra al n.4).

La esposizione dei motivi seguirà l'ordine progressivo dei motivi di opposizione come sopra riportato.

In relazione al motivo di cui al punto 1), le circostanze addotte dall'opponente non sono idonee a ritenere che **Controparte_1** abbia perso la legittimazione ad agire *iure proprio* in ordine ai crediti azionati con il precetto a titolo di mantenimento della figlia: infatti, da una parte, il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima (avvenuto il 24 settembre 2020) è evento che non rileva ai fini del decidere giacché avvenuto in un periodo successivo al maturarsi dei crediti oggetto del precetto; d'altra parte, l'accertamento in ordine all'effettivo allontanamento della figlia maggiorenne dal domicilio della madre sarebbe, comunque, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione. Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, infatti, *“con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970”* (cfr. Cass. n. 17689/2019; n. 27602/20).

Non è pertanto possibile, in questa sede, dedurre fatti sopravvenuti rispetto al giudicato che possono essere fatti valere innanzi al giudice della famiglia, attivando i rimedi tipici previsti dall'ordinamento ai fini della modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art 710 c.p.c. ed art 9 l. div.). Ciò in quanto il titolo esecutivo in materia di famiglia è assistito da definitività equiparabili al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, *rebus sic stantibus*, riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare solamente se sottoposti ad un intervento sul titolo giudiziale preesistente, devoluto al giudice specializzato.

E' preclusa, quindi, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, la valutazione di quei fatti eventualmente modificativi del provvedimento di separazione e/o divorzio che, per loro natura, sono riservati alla cognizione del giudice della separazione o del divorzio *“nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta”* (Cass. n. 17689/19 cit.).

I motivi di cui sopra ai punti 2) e 3), aventi ad oggetto la dedotta compensazione risultano infondati.

Deve, anzitutto, ritenersi esclusa la possibilità di operare una compensazione con i crediti relativi all'assegno di mantenimento in favore della figlia, in virtù di quanto disposto dall'art. 447 co. 2 c.c.

Tale assegno, infatti, presupponendo uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica, è indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569).

Quanto agli altri crediti vantati dalla **CP_1** si rileva, comunque, la loro non compensabilità, sia in via legale che giudiziale. Al riguardo si r rincipio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - e
ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23225/2016 - secondo cui: *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità*

della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.”. Chiariscono, inoltre, le medesime Sezioni Unite nel corpo motivazione della sentenza citata che: “...i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo”.

In entrambe le ipotesi, quindi, requisito indefettibile è rappresentato dalla certezza in ordine all'esistenza del credito che si intende compensare in termini di sua non contestazione, circostanza, questa, che non può dirsi ricorrere nel caso in esame ove sia il credito restitutorio conseguente alla rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento, sia il controcredito da restituzione della somma mutuata sono, allo stato, *sub iudice*: il primo in quanto **Controparte_1** ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7350/2020 che o dell'assegno divorzile e il secondo perché oggetto di decreto ingiuntivo ottenuto dal **Parte_1** contro il quale è stata interposta opposizione.

La deduzione ribadita dal debitore opponente - anche in sede della odierna discussione orale - che il credito dallo stesso vantato per restituzione del prestito alla *ex* coniuge sarebbe stato accertato in via definitiva dalla sentenza di divorzio non appare fondata 7350/2020: la sentenza, nella parte (pag. 15) richiamata dall'opponente, lungi dall'accertare il diritto di **Parte_1** alla restituzione del finanziamento concesso alla moglie, si limita ad escluderne la funzione compensativa a motivo della pretesa restitutoria vantata dal mutuante ed espressa al Giudice della Famiglia.

Come anticipato solo parte delle questioni svolte con il motivo di cui sopra sub 4) sono fondate ed in particolare:

- Dalle distinte di bonifico relative all'anno 2016, il cui ricevimento non è stato contestato dalla **CP_1**, emerge che **Parte_1** ha corrisposto non solo le somme indicate come ricevute da **Controparte_1** (€ 150.047,00 per sé ed € 36.000,00 per la figlia) ma anche l'ulteriore i che non risultano decurtati e vanno quindi sottratti all'importo complessivo precettato;
- In relazione alla mensilità di luglio 2014, l'importo effettivamente dovuto, in ragione del *dies a quo* dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione (7 luglio 2014) è pari a € 19.354,00 con la conseguenza che per la restante somma di € 5.646,00 la Cancellara non ha titolo ad agire in via esecutiva;
- Per i giorni 29 e 30 settembre 2016 in cui già si applicava la riduzione dell'assegno disposta con l'ordinanza presidenziale del 29.09.2016 risulta precettato l'importo di € 800,00 non dovuto (derivante dalla differenza tra € 25.000,00 precettati ed € 24.200 dovuti considerando i *dietim* delle due misure di assegno che si sono avvicinate nel mese);

Diversamente da quanto dedotto dall'opponente, gli importi precettati a titolo di spese liquidate dalla sentenza di separazione (sentenza n. 7347/2020) sono conformi al titolo apparendo chiaro dal tenore letterale della motivazione e della parte di dispositivo di interesse che l'importo liquidato (€ 3.627,00) corrisponde alla metà rifiuta della spesa.

Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione di **Parte_1** limitatamente all'importo di € 45.446,00.

In ragione della prevalente soccombenza del **Parte_1** lo stesso va condannato alla rifusione di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore dell'avv. Gianluca Indaco che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che *Controparte_1* non ha titolo di agire in via esecutiva limitatamente all'importo di € 45.446,00 e rig izione di *Parte_1* ;
- compensa in ragione di $\frac{1}{4}$ le spese di lite e condanna *Parte_1* alla rifusione in favore di *Controparte_1* dei restanti $\frac{3}{4}$ che, già nella ridotta liquida in € 20.853,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge che si distraggono in favore dell'avv. Gianluca Indaco.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 16 dicembre 2021

Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Valeria Protano.